

0004886-43.2022.8.26.0302
Classe: Reabilitação
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO
Comarca: Jaú
Foro: Foro de Jaú
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 24/10/2022
... - Assunto
Reabilitação - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Daniel Kleber Damazio

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

DANIEL KLEBER DAMAZIO, por meio de seu defensor, ofereceu pedido de reabilitação, a argumentar, em suma, que a pena foi extinta há mais de dois anos, que continuou a residir na comarca durante esse período, que demonstra bom ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jaú
Foro de Jaú
1ª Vara Criminal
Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Centro
CEP: 17210-100 - Jaú - SP
Telefone: (14) 3411-1669 - E-mail: jau1cr@tjsp.jus.br

0004886-43.2022.8.26.0302 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:
0004886-43.2022.8.26.0302 - controle 2010/000619
Classe - Assunto
Reabilitação - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Daniel Kleber Damazio

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

DANIEL KLEBER DAMAZIO, por meio de seu defensor, ofereceu pedido de reabilitação, a argumentar, em suma, que a pena foi extinta há mais de dois anos, que continuou a residir na comarca durante esse período, que demonstra bom comportamento público e privado, bem como que, ante a natureza do delito, não há falar em reparação do dano civil.

Juntou documentos nas págs. 6/12.

O representante do Ministério Público emitiu parecer ao encontro do pedido (pág. 37).

Esse, o relatório.
Decido.

Estão presentes os requisitos legais. Com efeito, a reabilitação foi requerida mais de 2 (dois) anos depois da extinção da pena (CP, art. 94 - pág. 32). Nesse sentido: Havendo pluralidade de condenações, nada impede limitar-se o interessado na reabilitação criminal apenas no processo que entenda preencher os requisitos exigidos por lei, deixando para ulterior oportunidade os demais feitos a que tenha respondido e nos quais fora condenado (JTACRIM, 48/162). Paralelamente, o condenado juntou prova de domicílio no país durante esse prazo (CP, art. 94, I - pág. 12), bem como de bom comportamento público e privado (CP, art. 94, II - págs. 8/11). Por fim, não há falar em ressarcimento de dano, diante da natureza dos delitos (crimes vagos).

Posto isso, a considerar que estão cumpridas as penas impostas, declaro judicialmente reabilitado o sentenciado Daniel Kleber Damazio, nos termos dos arts. 93 a 95 do CP e 743 a 750 do CPP, ficando assegurado o sigilo da condenação anterior, que não mais será mencionada na folha de antecedentes, nem em certidão extraída dos livros do Juízo, salvo para instruir processo pela eventual prática de nova infração penal ou quando requisitada por juiz criminal.

Após o trânsito em julgado, efetuem-se as comunicações necessárias ao Instituto de Identificação "Ricardo Gumbleton Daunt" - IIRGD, especialmente para que os dados do requerente relativamente ao presente processo não sejam mencionados na folha de antecedentes (arts. 747 e 748 do CPP) - exceto quando requisitados por Juízo Criminal ou Polícia Judiciária para fins de investigação, e ao Distribuidor local, para que nas certidões de antecedentes criminais, para efeitos civis, não ocorra a menção ao referido processo. Ainda, em atenção ao Comunicado nº 1108/2014 da E. Corregedoria-Geral da Justiça, atualize-se o processo correspondente no sistema informatizado oficial para anotação do "segredo de justiça" - a fim de se evitar a publicidade dos registros do processo e da condenação (CP, art. 93) - e inclusão no "histórico de partes" do evento "Reabilitação Concedida" - código 262.

Publique-se. Intimem-se.

Para o reexame necessário (CPP, art. 746), subam os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com as homenagens e cautelas de estilo.

Jaú, 21 de outubro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA